

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 42

El día 26 de marzo de 2010, siendo las 8:30 horas se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Amalia Gómez, Liliana Bina, Laura Colladon, Mónica Martínez, Julio Bustos, Hugo Toufar, Carlos Lange, Cristina Frenquelli, José Luis Rigazio, Carlos Tórtolo y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; María Elena Foglia, representante técnica del Departamento Ejecutivo; Raquel Merlino y Alberto Verdinelli, representantes técnicos del Concejo de Representantes.

Abre la reunión la presidente Amalia Gómez recordándoles el orden del día: aprobación de la AP1, reglamento interno y elección de autoridades. Seguidamente les informa que el decreto de designación de los representantes del Cuerpo Legislativo ante el CPUA recién estará aprobado esa tarde, luego de la sesión que se pasó del día jueves al viernes. Lo mismo ocurrirá con el decreto de designación de los representantes de las instituciones intermedias. Por lo tanto, comunica que la elección de autoridades se realizará la semana próxima a fin de contar con las formalidades necesarias.

Pasan a abordar el tema del límite de la AP1. La Unidad Técnica presenta un plano que grafica con mayor precisión el trabajo realizado. Mónica Martínez explica que cuando existen calles en sentido paralelo a las sierras se tomó la línea municipal por el borde oeste y cuando están en sentido perpendicular, tomar la línea municipal norte o sur. Igualmente los criterios se van ajustando según lo que surge.

Liliana Bina objeta que se haya utilizado como base el plano de Civarolo porque éste no tiene existencia legal. Dice que su observación es de forma, porque en el Código de Edificación, todas las poligonales se definen a partir de los puntos de los loteos aprobados por Catastro, porque deben ser ciertas. Opina que deberían cerrar la poligonal, sería pertinente tomar los vértices y líneas de límite del ejido de Malagueño que ya está aprobado por ley, y referenciarlo allí hasta tanto se apruebe el ejido de Villa Carlos Paz. Dice que les enviará por e-mail las observaciones apuntadas.

Bina propone que vayan cerrando por etapas, que cuando se termine la descripción del texto de la poligonal, se mande el dictamen al CR para que modifique esa parte de la AP1 y que Obras Privadas no tenga problemas con los límites, y luego discutir el contenido de la ordenanza. Carlos Tórtolo indica que conjuntamente deberían pedir que Catastro termine de catastrar el radio servido, para que todos los lotes figuren en la plancheta catastral de la Municipalidad. Propone enviar una nota a Catastro Municipal sugiriendo que se identifiquen e incorporen a los planos los lotes que no están registrados.

Todos acuerdan con las dos modificaciones propuestas, no hay más observaciones al respecto, por lo tanto pasan al segundo tema del orden del día.

Prosiguen con el tratamiento del reglamento interno del CPUA. Liliana Bina objeta que ya habían cerrado un primer modelo de reglamento, dice que ese le parecía mejor en cuando a que iba de lo general a lo particular. No está de acuerdo con algunas cuestiones del reglamento del CPUA que fueron tomadas del reglamento del Concejo de Representantes, por ejemplo, el hecho de tener que dirigirse siempre a la presidente en vez de poder responderle directamente a la persona; o de requerir mayoría absoluta para poder modificar el reglamento interno, con una mayoría simple es suficiente. Acuerdan que sea con dos tercios. Además, Bina propone agregar un capítulo referido a la Unidad Técnica dentro del reglamento ya que forma parte del Consejo Urbano Ambiental. Pide que hagan algo que sea viable y aplicable a la realidad.

Amalia Gómez expresa respecto al reglamento anterior que no se modificó, sino que se agregaron algunas cuestiones como la regulación de las reuniones. Todos acuerdan con la inclusión de la UT dentro del reglamento. Bina propone que José Luis Rigazio complemente ambos reglamentos, agregue los puntos mencionados y luego lo envíe por e-mail para que todos lo lean antes de la próxima reunión.

Amalia Gómez manifiesta que deberán acordar cómo va a funcionar la Unidad Técnica dentro del CPUA, cree que está bien que participen de las reuniones plenarias aunque eso no esté establecido en la ordenanza. Que participen para que se interioricen de los temas aunque no tengan votos.

Dado que ya se agotaron todos los temas previstos en el orden del día, la presidente les consulta si quieren seguir avanzando con el tema de Puerto San Roque. Liliana Bina opina

que falta decir qué se puede hacer y que no dentro de la AP1, pero que Puerto San Roque es urgente.

Bina pregunta si ya está bien claro el tema de la poligonal de la AP1. Carlos Tórtolo reitera su pedido para que se recomiende a Catastro que registre y haga un inventario de todos los lotes de la ladera que están dentro de la AP1.

María Elena Foglia dice que eso no está loteado, se le vendió a la gente una fracción del lote general, pero no se loteó. Liliana Bina comenta respecto al lote de calle Marconi, que el mismo no podrá ser aprobado mediante ordenanza de excepción, ya que no reúne ninguna de las condiciones que establece la ordenanza, y que debería quedar dentro de la AP1 como sucedió con Green Time. Luego habrá que darle contenido a la ordenanza que regule esa zona.

Luego de la reunión anterior, la UT modificó la línea y dejó el lote de calle Marconi dentro en zona B. Al respecto, el arquitecto Alberto Verdinelli explica que esa zona está toda construida de manera irregular, como la gente de allí tiene servicios, edificaron sus viviendas, etc. se presenta una situación de conflicto, por ello consultaron al asesor letrado del municipio.

Liliana Bina explica la situación de los habitantes de esa zona, que en un momento se aprobó el loteo, luego catastro lo rechazó y anuló. Comenta que la situación es irregular porque cuando alguien presenta los planos por una vivienda debe graficar todo lo que está en dicho lote. Carlos Tórtolo dice la mayoría de esos errores vienen por la extemporaneidad de las aprobaciones, la Municipalidad aprueba loteos y subdivisiones antes que Catastro provincial, y eso está mal. Expresa que hasta que no lo apruebe la provincia eso no tiene existencia jurídica y no se puede construir nada.

Mónica Martínez expresa que allí hay una ocupación con un uso residencial, por ese motivo se dejó dentro de la zona B, con la intención de que esa gente puede regularizar su situación.

El respecto, Alberto Verdinelli expresa que antes o después se va a presentar el conflicto allí, y el Concejo de Representantes deberá resolverlo por excepción porque la gente ya está viviendo en el lugar, por eso ellos querían alertar sobre este tema cuando se defina la línea. Bina no está de acuerdo, dice que dentro de la ordenanza de la AP1 habrá un párrafo referido provisoriamente a esa zona, y agrega que deben normar para evitar que se sigan haciendo desastres allí.

Amalia Gómez les explica que existe una superposición de dominios y cuando el dueño vende una servidumbre de paso para instalar una antena cambia de titularidad. Eso es lo que está tratando de ver el municipio. Bina dice que la situación es complicada, se puede aprobar en ordenanza de excepción porque esa gente no puede seguir viviendo así, cuando se reglamente la AP1 habrá un párrafo especial que contemple la situación de este lugar, pero es preferible que pase al Concejo de Representantes y no que siga en Obras Privadas, así se resuelve de una vez.

Hugo Toufar manifiesta que se puede reglamentar que dentro del área protegida haya uso residencial con determinadas características, con reglamentación de lo que se puede hacer y lo que no dentro de la AP1.

Liliana Bina dice que en principio, dentro de la AP1 no se pueden hacer viviendas, por lo tanto, todo lo que se quiera construir allí deberá previamente pasar por el Concejo de Representantes. Actualmente la ordenanza establece que lo que se quiera hacer debe pasar por el legislativo y ser estratégico, de interés público, turístico, etc. Pero no establece usos del suelo, en principio no se puede hacer nada. Por ello puede colocarlo dentro de la poligonal y luego definir las características de cada área.

Mónica Martínez dice que es engorroso, porque en el caso de Green Time ya está normado. Cree que todos esos puntos que son puntos débiles dentro de la poligonal y deberían evitarlos porque ya existe una ocupación de hecho en ese territorio, constituye una extensión del tejido existente en la zona.

María Elena Foglia cree que es mejor que quede en la zona B, porque dejándolo dentro de la AP1 están abriendo la puerta a que otros que están en la misma situación pidan aprobación para construir.

Liliana Bina indica que no pueden basarse en hechos consumados, no pueden avalar ilegalidades. Manifiesta que no hay que permitir que se siga construyendo, hay que congelarlo hasta que salga la norma. Las aprobaciones pasarán por el Concejo de Representantes, no se puede incorporar a zona B un loteo que no está aprobado. Propone

concretamente que loteo de calle Marconi quede dentro de la poligonal de la AP1. Cree que es mejor que estos casos conflictivos entren al Concejo de Representantes porque allí hay debate.

Amalia Gómez comenta respecto al loteo de la calle Marconi que esos terrenos tienen designación catastral y tributa en el municipio, pero no está aprobada la subdivisión porque tienen serios problemas, son una parcela grande. Bina dice que ese terreno puede ser construido pero no es zona B porque no está incorporado a la zona A de provisión de servicios, aunque no lo aprueben. Y pregunta porqué se modificó si ya se había acordado en la reunión pasada.

Carlos Tórtolo expresa que no se puede convalidar un error con otro.

José Luis Rigazio expresa que no se puede incorporar como zona B hasta que no se apruebe el ejido municipal, se da lectura al Artículo N° 75 de la Carta Orgánica Municipal. Mónica Martínez propone que ese sector sea tomado como zona B. Por su parte, Liliana Bina pide que quede dentro de la AP1. Discuten al respecto y acuerdan tomarse un tiempo para resolverlo bien.

Carlos Bartmus expresa que son puntos en conflicto que se discutieron y que luego habrá que resolver. Los presentes debaten sobre este tema.

Alberto Verdinelli marca el sector en discusión en el plano y dice que está de acuerdo con el planteo de Liliana Bina respecto a que debe quedar dentro de la AP1 para darle un tratamiento especial. Comenta que cuando Catastro Municipal aprueba algo que no está aprobado en Catastro Provincial, vienen los inconvenientes. Toufar y Tórtolo también acuerdan con la arquitecta Bina, dicen que hay que dejarlo dentro de la AP1 para poder regularlo.

Los presentes debaten sobre este tema.

Bina propone que el plano grande esté en la oficina para que los que quieran puedan observarlo y sacarse las dudas y que la UT envíe la poligonal con el vértice rectificado. Verdinelli dice que sería bueno que se tomen un tiempo más para definir mejor estos puntos conflictivos, ya que también hay dudas, por ejemplo, en el tramo de la Aerosilla. Sobre este último punto Carlos Tórtolo les recuerda que en la zona de la Aerosilla se cedieron terrenos a cambio de la calle Florencio Sánchez.

La arquitecta María Elena Foglia expresa que ellos les trajeron las dudas que se les presentaron. Dice que si el CPUA presenta el límite del Área Protegida al Concejo de Representantes y este inmediatamente tiene que comenzar a normar excepciones, entonces están empezando mal. Cree que la AP1 debería empezar limpia, sin estos inconvenientes.

Liliana Bina responde que hay muchas construcciones y situaciones preexistentes o irregulares en la zona protegida porque anteriormente no había legislación al respecto, por ejemplo, las construcciones en la Aerosilla o las cabañas detrás de Keop's, entre otros. Y agrega que no se trata de excepciones cuando la norma prevé ciertos casos con determinadas características, dice que deben normar los casos excepcionales para que la ley sea más justa y se adecue a la realidad que es compleja, sin caer en arbitrariedades.

María Elena Foglia pregunta cuál es la ventaja de ese planteo, porque se hace una norma e inmediatamente surgen las excepciones. Julio Bustos coincide con Foglia en que están trazando la línea y ya colocan dentro una excepción. Mónica Martínez expresa que la Aerosilla es un caso especial porque se trata de un complejo turístico y recreativo, pero la calle Marconi es residencial y constituiría una línea continua, sin problemas de desagüe ni de ubicación.

Bina pide que no avalen cosas que no existen jurídicamente. Es el mismo criterio de Green Time, una ordenanza especial dentro de la AP1. Cristina Frenquelli coincide con que no deben legitimar algo que es irregular.

Carlos Bartmus propone pedir el asesoramiento a Asesoría Letrada del Municipio. Amalia Gómez le responde que hace más de un año desde el Concejo de Representantes que lo están pidiendo por resolución, tienen el expediente y no les responden. Comenta que hay dos ordenanzas previas que había que derogarlas porque no sirven y no se aplican. Son casos muy complejos, no les pueden dar legalidad a algo que no la tiene.

Los presentes discuten sobre la posibilidad de normar, si deben incluirlo o no esa zona conflictiva dentro del límite de la AP1. Bina propone que se haga un inciso especial para estos casos, dentro de la ordenanza de AP1, contemplando las situaciones de borde o transición que son conflictivas.

Alberto Verdinelli dice que es bueno que la Unidad Técnica conozca el expediente de la calle Marconi para poder luego ver qué hacen y analizar dónde hay otros puntos conflictivos. Propone bajar la línea con el compromiso de que paralelamente la UT se ponga a estudiar esos lugares y haga un informe. Acuerdan con este planteo, Bina y Bustos.

La presidente los invita a acercarse al local del CPUA a traer propuestas y dudas.

Tórtolo dice que si la Municipalidad se equivocó aprobando lotes que no están aprobados en la Provincia, es un error y ese lote no existe jurídicamente, agrega que no se puede convalidar un error con otro, tienen que normar sobre lo real y tratar de subsanar esos errores. Reitera que junto con la norma se recomienda que Catastro los registre correctamente.

Mónica Martínez dice que pueden normar zonas para urbanizaciones futuras, aunque no exista el loteo, como un área de extensión. Bina expresa que en ese lugar no hay lotes. Dice que son fajas de transición, la ordenanza debería prever zonas atípicas, sin importar si lo queda dentro de la AP1 es de uso residencial o recreativo.

Foglia dice que deberían pensarlo como una ampliación de la zona B, es decir como una extensión de la ciudad, y de allí hacia arriba no se pueda hacer nada. Liliana Bina explica que el límite que trazaron no existe en la realidad, es una línea arbitraria. Pide que tomen como límite la calle. Expresa que no pueden avalar una situación irregular, ya que el loteo es falso. Es bueno dejarlo adentro de la AP1 para poder tratarlo en el Concejo de Representantes y en el CPUA. Pide que hagan una AP1 aplicable y no lo que tienen hoy.

Carlos Tórtolo dice que la norma debe tener elasticidad. Los presentes debaten sobre este punto. José Luis Rigazio dice que jurídicamente no se puede establecer una norma sobre una situación de facto o de hecho. El loteo no existe jurídicamente, el conflicto surgiría si eso se aprobara.

Carlos Bartmus expresa que más allá del caso de calle Marconi, hay muchas otras situaciones a resolver. Respeta el criterio que han tomado, por ejemplo, en el caso de Shangri-Lá donde hay un expediente aprobado en zona B.

Rigazio dice que hay que fijar un criterio general, luego, cada situación particular será tratada por el Concejo de Representantes y aprobada con mayoría agravada, lo que garantiza mayor transparencia.

Para Bina los bolsones o áreas de transición se deben proteger porque están en el límite entre la urbanización y la ladera. Manifiesta que deben reconocer que existe una situación crítica y tener un pensamiento más flexible. Cree que colocarlos fuera de la AP1 no soluciona el problema, sino que lo profundiza.

Carlos Tórtolo expresa que el interés turístico puede determinar que allí se haga algo, por lo tanto deben tener mayor flexibilidad. Dice que proteger es diferente a prohibir.

Bina les pide que no caigan en arbitrariedades, expresa que las ordenanzas rígidas son las que propenden a las excepciones, que están prohibidas por la Carta Orgánica Municipal, por lo tanto deben ser lo suficientemente flexibles para contemplar ese tipo de casos.

Alberto Verdinelli propone que la UT baje la línea de todos los puntos conflictivos para que queden dentro de la AP1 y estudiará en profundidad esos lugares.

Bartmus les consulta qué van a hacer los propietarios de esas zonas de conflicto. Bina le dice que van a ir al Concejo de Representantes a que les aprueben si quieren hacer una ampliación. Los que tengan plano aprobado nadie los podrá tocar, pero las edificaciones nuevas deberán solicitar la aprobación al CR.

Liliana Bina expresa que cuando se creó la AP1 la protección era que las posibles construcciones vayan al Concejo de Representantes. Da lectura a la Carta Orgánica que dice que ningún tema contemplado en el Código podrá ser objeto de modificación por ordenanza de excepción.

La arquitecta Bina expresa que hay situaciones excepcionales que son atendibles, los concejales deberán actuar con discrecionalidad, pero no con arbitrariedad. Los puntos de conflicto tendrán su normativa especial que contemple casos singulares y preexistentes dentro de la AP1. La ordenanza prevé que se pueden aprobar situaciones especiales como proyectos estratégicos o de interés turístico. Y aclara que no habrá una excepción por un caso particular, sino que se englobarán a todas esas situaciones especiales como Shangri-Lá, calle Marconi, Aerosilla, etc.

Resuelven que en la semana podrán pasar por la oficina del CPUA a revisar el plano y detectar los puntos conflictivos para resolver cómo se tratarán. La presidente Amalia Gómez dice que la Unidad Técnica revisará y estudiará los puntos en conflicto, buscando los antecedentes de cada caso. Liliana Bina pide que se haga el dictamen y se defina la línea para poder presentarla al CR lo antes posible.

Como el próximo viernes es Semana Santa, la siguiente reunión Plenaria Honoraria será el viernes 9 de abril de 2010. Siendo las 10:40, y quedando para tratar en el próximo encuentro la definición del límite de la AP1, el reglamento interno y la elección de autoridades, se da por finalizada la reunión.

Resumen:

La presidente comunica que se trasladará la elección de autoridades para la semana próxima a fin de contar con las formalidades necesarias, en este caso el decreto de designación de representantes por parte del Concejo de Representantes y del Departamento Ejecutivo.

Pasan a abordar el tema del límite de la AP1. La Unidad Técnica presenta un plano que grafica con mayor precisión el trabajo realizado. Liliana Bina propone que se tomen como puntos de referencia los lotes existentes y el límite con Malagueño, en vez del plano de Civarolo. Carlos Tórlolo indica que conjuntamente deberían pedir por nota que Catastro termine de catastrar el radio servido, para que todos los lotes de la ladera figuren en la plancheta de la Municipalidad. Todos acuerdan con las dos modificaciones propuestas.

Prosiguen con el tratamiento del reglamento interno del CPUA. Cuestionan algunos puntos que consideran demasiado formales o inaplicables al funcionamiento real del CPUA. Se propone agregar al reglamento un capítulo referido a la Unidad Técnica ya que forma parte del CPUA, todos están acuerdo. José Luis Rigazio unificará los reglamentos para aprobarlo en el próximo encuentro.

Dado que ya se agotaron todos los temas previstos en el orden del día, la presidente les consulta si quieren seguir avanzando con el tema de Puerto San Roque, pero continúan debatiendo respecto al límite de la AP1.

Discuten respecto al lote de calle Marconi, si debe quedar dentro o fuera de la AP1. Mónica Martínez propone que ese sector sea tomado como zona B porque allí hay una ocupación con un uso residencial. Por su parte, Liliana Bina pide que quede dentro de la AP1 para que todo lo que se quiera construir allí deba previamente pasar por el Concejo de Representantes. Discuten al respecto y acuerdan tomarse un tiempo para resolverlo bien. Todos acuerdan con que el CPUA no debe avalar situaciones irregulares.

Resuelven que en la semana podrán pasar por la oficina del CPUA a revisar el plano y detectar los puntos conflictivos para resolver cómo se tratarán. La presidente Amalia Gómez dice que la Unidad Técnica revisará y estudiará dichos puntos, buscando los antecedentes de cada caso.